

1524181-20.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1524181-20.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1524181-20.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2293432/2022 - 33º D.P. PIRITUBA, 28295248 - 33º D.P.

PIRITUBA, 2293432 - 33º D.P. PIRITUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON SILVA SANTANA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Vistos.

JEFFERSON SILVA SANTANA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal, porque entre os dias 17 de outubro de 2022 e 25 de outubro de 2022, na cidade de São Paulo - SP, em horário incerto, teria adquirido e recebido, em proveito próprio, um veículo Chevrolet/ Onix, placas PZS-6193, mas que ostentava a placas DET-7698, proveniente de furto praticado contra a vítima V. d. O. V., e no dia 25 de outubro de 2022, por volta das 15h30, na Rua Venâncio Diniz Junqueira, nº 253, São Domingos, São Paulo - SP, conduzia o veículo em questão, que sabia ser produto de crime.

A denúncia foi recebida em 04 de novembro de 2022 (fls. 53/54). O réu foi citado (fls. 120/121) e apresentou sua resposta à acusação (fls. 78/83).

Durante a instrução foram ouvidas as vítimas e uma testemunha arrolada em comum

pelas partes, sendo o réu interrogado na sequência. Não foram requeridas novas diligências.

Em debates orais, as partes postularam a condenação do réu, com a manutenção da pena no mínimo legal, incidência da atenuante da confissão, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

É o breve relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal merece ser julgada procedente.

A vítima A. declarou que estacionou o seu veículo na rua e trancou-o, levando a chave consigo. No dia seguinte, ao retornar no local, verificou que o veículo havia sido subtraído. Foi ao distrito policial e efetuou o registro da ocorrência. Uma semana depois recebeu o contato de policiais, informando sobre a localização do veículo, que foi recuperado com danos (vidro traseiro quebrado e ignição com danos). O veículo também não estava com a placa original.

O policial militar Amauri disse que juntamente com seu colega de farda realizavam policiamento ostensivo e preventivo, sendo que estavam em poder da lista de veículos furtados ou roubados na região, quando avistaram o veículo Onix, cujo motorista, ora réu, demonstrou muito nervosismo ao avistar a viatura, tendo se assustado. O carro estava com o vidro traseiro quebrado. Foi dada ordem de parada, que foi imediatamente atendida, sendo que o réu desembarcou e se deitou ao chão, já afirmando que estava levando o carro para a região do Jaraguá, ali próxima, para “esfriar”. Verificaram que a ignição estava danificada e que a placa afixada era de modelo muito antigo, anterior ao veículo. Feita consulta do chassi, verificou-se que o carro era produto de furto. Já conhecia o réu de outra ocorrência similar, pois prestou apoio aos policiais que o haviam abordado. Não houve qualquer problema em quaisquer das ocorrências.

O réu, em seu interrogatório, confessou a prática delitiva.

A pretensão punitiva estatal deve prosperar.

A materialidade delitiva quanto à receptação está demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 23/24 e auto de exibição e apreensão de fls. 21, sendo certa também a autoria.

A vítima narrou detalhadamente a dinâmica fática do furto de seu veículo, inexistindo qualquer aspecto a infirmar suas palavras.

E o policial ouvido procedeu a relato detalhado, uníssono e harmônico, ratificando-se o que falou na fase policial, nada havendo nos autos que possa extrair a validade de suas palavras. Trata-se de agente público, dotado de fé pública, ao qual são conferidos poderes para fins de polícia preventiva e repressiva, não sendo razoável que, apenas em Juízo, suas declarações sejam recebidas sem o devido valor. A palavra dele não merece descrédito, tendo em vista que o réu não noticiou que o conhecia anteriormente, inexistindo motivos para que ele pretendesse legitimar a prisão realizada. É agente público dotado de presunção de boa-fé, até prova em contrário, cuja produção estaria a cargo da defesa, que não se desincumbiu de tal ônus nestes autos. Não seria coerente conferir-se ao policial a presunção de legitimidade para realizar as funções que lhe compete, como a de policiamento ostensivo e abordagem a suspeito, para depois, em Juízo, extrair-se de suas palavras a validade necessária. Esclarecedora a seguinte transcrição:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. ILEGALIDADE. CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME INICIAL MAIS RIGOROSO. RÉU PRIMÁRIO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. GRAVIDADE ABSTRATA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO. (...).

2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso” (STJ, HC 165561 / AM, rel. Min. NEFI CORDEIRO, j. 02/02/2016).

Induvidoso, portanto, que o veículo estava em poder do réu, de maneira que a questão posta em Juízo cinge-se à discussão sobre a ciência prévia do réu quanto à origem ilícita do bem.

O E. STJ pacificou o entendimento de que, em sendo o bem espúrio encontrado na posse do réu, compete a ele demonstrar de forma cabal nos autos a aquisição de forma lícita, trazendo ao Juízo elementos que afastem o seu dolo. Neste sentido: "PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. RECEPÇÃO DOLOSA. SUPOSTA CARÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO DIRETO DO RÉU. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR MULTA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes.(...)."(grifei) (STJ, HC 398211 / SP, rel. Min. RIBEIRO DANTAS, j. 27/06/2017).

No mesmo sentido: STJ, HC 396118 / SC, rel. Ministro FELIX FISCHER e STJ, HC 398211 / SP, rel. Ministro RIBEIRO DANTAS.

Vale destacar que o réu não logrou êxito em trazer ao conhecimento deste Juízo qualquer prova que tenha o condão de demonstrar a aquisição lícita do automóvel, tendo confessado a prática delitativa, sendo que tal confissão está em consonância com os demais elementos probatórios, já que o carro estava com placa não original, com aspectos de danos (conforme laudo pericial), com vidro quebrado e com a ignição danificada.

Diante de tais elementos, forçosa a condenação nos termos acima dispostos. Passo à DOSIMETRIA DA PENA.

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais contidas no artigo 59 do Código Penal não são desfavoráveis ao réu, que agiu com dolo normal ao tipo, motivo pelo qual suas penas serão mantidas no mínimo legal.

Na segunda fase, ausentes agravantes e presente a atenuante da confissão, as penas permanecem no mínimo legal, eis que inviável a redução aquém do mínimo nesta fase, conforme Súmula 231 do C. STJ.

Não há causas de aumento ou de diminuição, de forma que as penas ficam fixadas em definitivo no patamar fixado acima.

Diante do quantum de pena e a primariedade do réu, fixo o regime inicial aberto.

A despeito da primariedade, observo que beneficiado anteriormente com o ANPP (fls. 125), tornou a delinquir, praticando os fatos descritos nestes autos, o que impede eventual acordo de não persecução penal, nos termos do artigo 28-A, §2º, incisos II e III, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR o réu JEFFERSON SILVA SANTANA, como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal. Estando presentes os requisitos dos artigos 44 e 45, §1º, ambos do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária no valor de um salário mínimo em favor da campanha "Todos Contra o Coronavírus", focada nos profissionais de saúde e organizada pelo Hospital São Paulo, cuja iniciativa visa arrecadar doações para a compra de EPIs para quem atua na linha de frente do combate à pandemia, cujos os dados bancários são os seguintes: Banco Santander, Agência 0212, conta corrente 13004068-1, CNPJ 61.047.007/0001-53, Colsan Associação Beneficente de Coleta de Sangue. O pagamento deverá ser feito em duas parcelas, a primeira em 30 dias e a segunda em 60 dias, competindo ao réu demonstrar nos autos o regular recolhimento. Aguarde-se o pagamento das duas prestações. Caso os valores

não sejam recolhidos, expeça-se guia de recolhimento.

Diante do quantum de pena e da fixação do regime aberto, tratando-se de delito praticado sem violência ou grave ameaça, entendo que não se encontram presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar. Defiro-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Custas na forma da lei.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se o necessário ao cumprimento da pena.

P.R.I.C.

São Paulo, 07 de dezembro de 2022.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA